



Российская Федерация

**Суд Ямало - Ненецкого
автономного округа**

ул. Мира, 15,
г. Салехард, 629003, а/я 27/3
Телефон/факс: (34922) 4-58-16

Региональная корпоративная общественная
организация инвалидов «Центр
информационной поддержки «Таганай»
Богдановский С.В.

Адрес: 629804, ЯНАО, г. Ноябрьск, ул.
Рабочая д. 109-Б кв. 4

28.11.2025 № 13593/чг-08

На № _____ от _____

Суд Ямало-Ненецкого автономного округа направляет копию определения о возвращении административного искового заявления региональной корпоративной общественной организации инвалидов «Центр информационной поддержки «Таганай», а также административное исковое заявление.

Приложение:

- копия определения суда Ямало-Ненецкого автономного округа о возвращении административного искового заявления от 28 ноября 2025 года – 1 экз.;
- административное исковое заявление.

Судья суда ЯНАО

Н.Г. Ощепков

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

г. Салехард

28 ноября 2025 года

Судья суда Ямало-Ненецкого автономного округа Ощепков Н.Г., изучив административное исковое заявление региональной корпоративной общественной организации инвалидов «Центр информационной поддержки «Таганай» об оспаривании решения и бездействия Департамента социальной защиты населения Ямало-Ненецкого автономного округа и признания недействующими нормативных правовых актов,

установил:

региональная корпоративная общественная организация инвалидов «Центр информационной поддержки «Таганай» (далее – РКООИ ЦИП «Таганай») обратилась в суд Ямало-Ненецкого автономного округа с административным исковым заявлением, в котором изложены следующие требования:

- признать незаконными бездействие и решение Департамента социальной защиты населения Ямало-Ненецкого автономного округа от 29.09.2025 об отказе в предоставлении информации;

- признать полностью недействующими приказ Департамента социальной защиты населения Ямало-Ненецкого автономного округа от 25.12.2024 № 202-ОД «Об утверждении тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг, предоставляемые организациями социального обслуживания Ямало-Ненецкого автономного округа» (далее – приказ № 202-ОД) и постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 29.12.2024 № 557-П (далее – постановление № 557-П) (в административном исковом заявлении не приведены иные реквизиты постановления № 557-П и его текст не приложен к административному иску, при этом постановление с указанной датой отсутствует в официальной правовой базе «КонсультантПлюс»).

Административное исковое заявление подлежит возвращению административному истцу по следующим основаниям.

1. В соответствии с частью 2 статьи 210 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации (далее – КАС РФ) судья возвращает административное исковое заявление по основаниям, предусмотренным пунктами 2 - 7 части 1 статьи 129 настоящего Кодекса.

В силу пункта 2 части 1 статьи 129 КАС РФ судья возвращает административное исковое заявление административному истцу в случае, если дело неподсудно данному суду.

В статье 20 КАС РФ приведен исчерпывающий перечень административных дел подсудных суду автономного округа в качестве суда первой инстанции и к их числу не отнесены дела об оспаривании решений, действий (бездействия) государственных органов.

В административном исковом заявлении заявлены требования об оспаривании решения и бездействия Департамента социальной защиты населения Ямало-Ненецкого автономного округа и такие требования, разрешаемые по правилам главы 22 КАС РФ, не отнесены к компетенции суда Ямало-Ненецкого автономного округа в качестве суда первой инстанции.

Рассмотрение административных дел об оспаривании решений, действий (бездействия) государственных органов отнесено к подсудности районных (городских) судов (статья 19 КАС РФ).

Следовательно, административное исковое заявление в части вышеуказанных исковых требований подано в суд Ямало-Ненецкого автономного округа с нарушением правил подсудности и подлежит возвращению административному истцу.

2. В административном исковом заявлении РКООИ ЦИП «Таганай» заявлены также требования о признании полностью недействующими региональных нормативных правовых актов (приказа № 202-ОД и постановления № 557-П).

Согласно части 2 статьи 208 КАС РФ с учетом разъяснений, изложенных в пункте 8 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 25.12.2018 № 50 "О практике рассмотрения судами дел об оспаривании нормативных правовых актов и актов, содержащих разъяснения законодательства и обладающих нормативными свойствами" общественное объединение вправе обратиться в суд с административным исковым заявлением о признании нормативного правового акта не действующим полностью или в части в защиту прав, свобод и законных интересов всех членов данного общественного объединения в случае, если это предусмотрено федеральным законом.

В соответствии со статьями 8 и 39 Федерального закона от 19.05.1995 № 82-ФЗ "Об общественных объединениях" общественной организацией является основанное на членстве общественное объединение, созданное на основе совместной деятельности для защиты общих интересов и достижения уставных целей объединившихся граждан; общественные объединения и граждане, чьи права, предоставленные настоящим законом и другими законами об отдельных видах общественных объединений, оказались нарушенными, могут обратиться с исковым заявлением в судебные органы.

Вместе с тем из административного искового заявления и приложенных к нему документов не следует, что в число действующих членов РКООИ ЦИП «Таганай» входят лица, в отношении которых применялись оспариваемые нормативные правовые акты.

Сведений, что оспариваемые нормативные правовые акты могут нарушать или иным образом затрагивать права, свободы и законные интересы конкретных членов РКООИ ЦИП «Таганай», не представлено. При этом оспариваемый приказ № 202-ОД регулирует вопросы финансирования социальных услуг, предоставляемых организациями социального обслуживания Ямало-Ненецкого автономного округа на основании утвержденных тарифов.

Также из административного искового заявления и представленных документов не следует, что в отношении непосредственно РКООИ ЦИП «Таганай» применялись оспариваемые нормативные правовые акты и данная организация является субъектом отношений, регулируемых оспариваемыми нормативными правовыми актами.

При таких данных, не имеется оснований считать, что РКООИ ЦИП «Таганай» в силу части 1 или части 2 статьи 208 КАС РФ наделено полномочиями на подписание и предъявление в суд административного искового заявления о признании полностью недействующими нормативных правовых актов.

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 129 КАС РФ административное исковое заявление возвращается административному истцу в случае, если административное исковое заявление подписано и подано в суд лицом, не имеющим полномочий на его подписание и (или) подачу в суд.

Из содержания части 1 статьи 4 КАС РФ следует, что заинтересованному лицу гарантируется право на обращение в суд в порядке, предусмотренном данным Кодексом.

При таких обстоятельствах административное исковое заявление подлежит возвращению административному истцу.

С учетом того, что административное исковое заявление подлежит возвращению административному истцу, ходатайство об освобождении от уплаты государственной пошлины подлежит оставлению без рассмотрения.

На основании изложенного, руководствуясь пунктом 2 и 4 части 1 статьи 129, частью 2 статьи 210 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации, судья

определил:

административное исковое заявление региональной корпоративной общественной организации инвалидов «Центр информационной поддержки «Таганай» об оспаривании решения и бездействия Департамента социальной защиты населения Ямало-Ненецкого автономного округа и признания недействующими нормативных правовых актов, возвратить административному истцу.

Определение может быть обжаловано путем подачи частной жалобы во Второй апелляционный суд общей юрисдикции в апелляционном порядке, в течение пятнадцати дней со дня его вынесения.

Судья подпись

КОПИЯ ВЕРНА
подпись судьи
Секретарь
Ишеникова
28.11
42
Д.Н.
25

